

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת איתן גינזבורג

6030/25/פ

הצעת חוק דוד בן-גוריון (תיקון – מינוי נציגי יד בן-גוריון למכון), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 10 בחוק דוד בן-גוריון, התשל"ז–1976¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 10, בכל מקום, המילים "עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020)" – יימחקו.
2. תיקון סעיף 13 בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "החזקתם וניהולם" יבוא "החזקתם, פיתוחם וניהול מכלול פעילויותיהם".

דברי הסבר

חוק דוד בן-גוריון, התשל"ז–1976 (להלן – החוק), מקים שלושה מוסדות להנצחת זכרו של ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל דוד בן-גוריון: בית בן גוריון, המכון למורשת דוד בן-גוריון (להלן – מכון המורשת) והמכון לחקר המדבר. עוד קובע החוק כי יד בן גוריון, שהיא עמותה, תשמש גוף מייצג ומסייע לשלושת המוסדות.

סעיף 18 לחוק קובע כי יד בן-גוריון תשמש גוף מייצג ומסייע למוסדות כהגדרתם בחוק, כשסעיף 10(ב) לחוק קובע שבמועצת מכון המורשת יכהנו 17 חברים, ויד בן-גוריון תמנה שלושה מהם עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020). כמו כן, סעיף 10(ד) לחוק קובע שבמינהלת צריך מגוריו של דוד בן-גוריון יכהנו חמישה חברים, ויד בן גוריון תמנה שניים מהם עד המועד האמור. מאחר שהמועד חלף וטרם מונו נציגים, מוצע לבטל את המועד האחרון למינוי נציגים כאמור ולעגן את זכותה של יד בן-גוריון למנות את נציגיה למועצת מכון המורשת ולמינהלת צריך המגורים מיום תחילתו של התיקון המוצע. יצוין, כי יד בן-גוריון הוקמה לשם הנצחת פועלו ומורשתו של דוד בן-גוריון על ידי הקמת מפעלים לזכרו וביניהם מכוני מדעים, מוזיאונים, ספריות, תערוכות, מוסדות חינוך ותרבות, הכל כפי שציווה דוד בן-גוריון בצוואתו אשר היוותה בסיס לחוק.

סעיף 13 לחוק קובע כי המדינה תשלום את הכנסותיהם של שלושת המוסדות האמורים כדי לאפשר את קיומם, החזקתם וניהולם. מוצע להבהיר כי השלמת ההכנסות כאמור תחול גם על פיתוחם וניהול מכלול פעילותיהם של המוסדות, בדומה לקבוע בחוקים המנציחים את זכרם של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין ויצחק רבין.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת תהלה פרידמן וקבוצת חברי כנסת (2532/23/פ), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג וקבוצת חברי הכנסת (2286/25/פ).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלון שוסטר (4419/25/פ). הצעת החוק זהה לפ/4419/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ה (14.07.2025)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 10.